Exponendum Nobis curavit — De emphyteusi abbatiae S. Galgani pro familia Ferroni

GREGORIUS PP. XVI. · 1832-08-31 · Latin

Venerabili fratri Nostro episcopo Ostiensi et Veliterno Sanctae Romanae Ecclesiae car- dinali Pacca pro-datario

GREGORIUS PP. XVI.

venerabilis frater Noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Exponendum Nobis curavit dilectus filius no- bilis vir Leopoldus ex marchionibus Ferroni Florentinus in Hetruria antiquitus extitisse ab- batiam seu commendam, quae a sancto Galli- gano di Frosini nomen adepta, et Senensi in provincia sita ab hac Apostolica Sede Hetrusco praesuli conferri solebat. Huiusmodi abbatiam dimidio fere superiori saeculo bo. me. Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis Ferroni est asse- quutus, qui cum multam pecuniae vim in eius- dem abbatiae bona reficienda atque instauranda impendisset eaque meliorem in statum redegis- set, imploravit ab hac Apostolica Sede, ut omnia et singula istius abbatiae bona in per- petuam emphyteusim traderentur marchionibus Ferroni, qui ex senatore Francisco Ferroni ori- ginem ducunt. Haec emphyteusis iam variis apostolicis literis annulo piscatoris obsignatis confirmata, a fel. rec. Benedicto XIV praede- cessore Nostro fuit praesertim sancita, qui suis apostolicis literis die decima prima septembris anno millesimo septingentesimo quinguagesimo septimo datis, itemque annulo piscatoris mu- nicis mandavit, ut annuus canon quingentorum octoginta quatuor ducatorum monetae aposto- lico Nostro aerario probatae abbati somegy tario pro tempore solveretur. Ut autem hutus- modi canon nulli esset periculo obnoxius, et tuto penderetur, iisdem apostolicis literis cau- tum est, ut tot loca montium non vacabilia, sicuti appellant, Romae constituerentur, quot commemoratam annuam pecuniae vim eificere possent. Id sane familia Ferroni omni .certe diligentia perficiendum curavit, et abbates com- mendatarii praescripto canone semper potiti sunt. Ut vero yvertente anno millesimo octin- gentesimo nono cum externum imperium. pon- tificiam ditionem occupasset publicumque aes alienum dissolvisset illudque ad quamdam ra- tionem redegisset, accidit ut praedicta montium loca ad quatuor mille septingenta sex Romana

scutata et obulos octoginta octo fuerint reda- cta. Ne huius pecuniae vis periret, qui a fa- miliae Ferroni negotii$ erat, omnem operam diligentiamque adhibuit, atque tot pecuniarias schedulas, vulgo cartelle, obtinuit, quot prae- dictam pecuniae vim exaequarent. Hac summa a familia Ferroni praedium est emptum, quod Piano dis. Lucia appellatum in Perusino sub- urbio est situm, et cum commemorata pecuniae vis huic acquirendo praedio par minime esset, marchiones Ferroni proprio aere aliam pecuniam impendere debuere, quemadmodum ex publicis tabulis Romae, die nona novembris anno mil- lesimo octingentesimo decimo secundo a publico scriba rite confectis clare aperteque patet. Fa- milia Ferroni usque ad hanc diem illo praedio _ est potita, quod profecto ad hanc Apostolicam Sedem pertinet, propterea quod abbatiae sancti Galgani iura refert. Supplex orator nihil non est_aggressus , ut praedium idem, quod una cum germano fratre Fabio possidebat, sibi uni acquireret, quo facilius ea peragere posset, quae iustitia et officium requirunt. Id ut est asse- quutus, nihil potius habens, quam conscientiae suae consulere ad hanc Apostolicam Sedem con- fugit. Re a sacra Concilii congregatione per- pensa, cum ipsa Perusini fundi cessionem una cum oblatione mille scutatorum ab oratore prae- positam minime opportunam existimasset, eius preces reiiciendas decrevit. Itaque orator omnem animi sui sollicitudinem hac super re ab se re- movere summopere exoptans, iterum supplici cum prece a Nobis enixe petiit, ut auctoritate Nostra apostolica canones omnes minime solu- tos fructusque indebite perceptos condonare, et liberum plenumque dominii tus bonorum om- nium commemoratae abbatiae ipsi concedere velimus, atque etiam Nos est precatus, ut prae- dium praedictum Piano dis. Lucia in Peru- sino suburbio situm, quod huic Apostolicae Sedi cedere exoptat, una cum summa termille scutatorum excipiamus, quibus aliqua ratione dominium bonorum omnium praedictae abba- tiae compensare cupit.

Nos igitur visis literis Benedicti XIV prae- decessoris Nostri anno millesimo septingente- simo quinquagesimo septimo datis et annulo piscatoris firmatis, rebusque omnibus maturo examine perpensis, oratorem peculiari benefi- centia prosequi volentes et a quibusvis excom- municationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis, quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrit, huius tantum rei gratia absolventes et absolu- tum fore censentes, eique auctoritate Nostra apostolica praeteritos canones minime solutos, fructusque omnes ad hanc usque diem iniuste perceptos omnino condonantes, tibi venerabilis frater Noster, eas partes imponimus atque man-

damus, ut facta primum ab oratore in forma iuris valida cessione huic Apostolicae Sedi fundi Perusini, de quo habita mentio est, cum iis rebus omnibus, quae ad eumdem pertinent at- que unius anni spatio deposita in aede sacra urbis summa argenteorum termille numeratae pecuniae, auctoritate Nostra apostolica tam

fun- dus ipse, quam praedicta summa rite collo- canda, ita omnibus et singulis bonis, quae in

emphyteusim familiae oratoris concessa ad ab-'

batiam sancti Galgani de Frosini pertinent, sub-rogentur, ut veniens in aevum omnia et sin- gula eiusiem abbatiae bona, pleno et libere iure dominii ab oratore eiusque familia libere et licite retinere posse declares. Tuae autem curae et diligentiae committimus, ut ex pecu- nia commemorata collocanda, unum aut plura simplicia instituas beneficia, quae ab hac Apostolica Sede' tantum erunt conferenda. Volumus praeterea omnia quaeque onera eiusdem abbatiae sive rebus sive personis quo- cumque nomine iam imposita, nempe duo sacra quacumique die peragenda, centum et octo scu- tata Florentina animarum curatori sancti Galgani quotannis persolvenda, quinquaginta scu- tata parocho di Malcavolo, uti vocant, viginti septem scutata cappellae di Frosini, et quin- decim scutata parocho di Pendolina, et' alia si adsunt, ab oratore eiusque posteris vel diligen- tissime impleri. Mandabis propterea, ut orator te doceat, se fundos stabiles, iddneos ac tutos legitimae hypothecae subiecisse pro ipsorum onerum adimplemento. Volumus denigue, ut in tabulis pro commemorati Perusini fundi ces- sione conficiendis accurata eiusdem fundi linea- ris descriptio, quam mappam vocant, inseratur. Haec concedimus, indulgemus, statuimus at- que iubemus, decernentes has praesentes literas semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sor- tiri et obtinere; sicque in praemissis per quos-cumqgue iudices ordinarios et delegatos etiam

causarum palatii Nostri apostolici auditores iu-

dicari et definiri debere', ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auc- toritate scienter vel ignoranter contigerit at- tentari.

Non obstantibus ipsius felicis recordationis Benedicti XIV super divisione materiarum, ac Pauli II aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum Nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, aliisque apostolicis ac in uni- versalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus consti- tutionibus et ordinationibus, nec non eiusdem abbatiae de qua agitur, etiam iuramento, con- firmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, caeterisque 'contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem sub annulo piscatoris die trigesima prima augusti millesimo octingentesimo trigesimo se- cundo, pontificatus Nostri anno secundo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the complete printed papal text; Bernasconi edition headings, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.